

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA MODALIDADE EAD

Pelo presente instrumento Particular de Prestação de Serviços Educacionais, comparecem de um lado, a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP, inscrita no CNPJ nº 68.314.830/0001-27, situada na Av. Afrânio Peixoto, 14, Butantã – São Paulo/SP, neste ato representada na forma deste ato constitutivo, doravante denominada **CONTRATADA** e, de outro lado,

CONTRATANTE: Bruno Caetano Oliveira De Melo; CPF: 123.282.116-07; RG: MG-16.103.542; Endereço: Rua Capivari - 515 - 102 - Serra - 30.220-400, Belo Horizonte - Minas Gerais - ; doravante denominada **CONTRATANTE**.

Tem entre si justo e contratado o que se segue:

Do objeto do contrato

Cláusula 1ª - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços educacionais com vistas à realização do Curso MBA em Data Science e Analytics, que será ministrado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, na modalidade de ensino à distância, com aulas ao vivo e/ou gravadas, de acordo com os termos e obrigações constantes da legislação aplicável e outros regramentos estabelecidos pela Universidade de São Paulo.

Cláusula 2ª - Para o cumprimento deste instrumento, a CONTRATADA indica como seu Executor o Alexandre Nunes de Almeida da Universidade de São Paulo (USP), a quem caberá a orientação didático-pedagógica, razão pela qual, por força da autonomia acadêmica, poderá a CONTRATADA, por determinação da universidade, a qualquer tempo, proceder alterações nas atividades aqui mencionadas, desde que haja prévia comunicação ao CONTRATANTE, através de qualquer meio de divulgação.

Da inscrição e matrícula

Cláusula 3ª - A inscrição no curso dar-se-á mediante prévio preenchimento do formulário eletrônico, envio da documentação de matrícula regularmente exigida no Regimento dos Cursos de Especialização e pagamento da taxa de inscrição.

Cláusula 4ª - No que se refere ao processo de inscrição, o CONTRATANTE declara que acessou todas as informações relativas ao curso em comento, incluindo, mas não se limitando, a modalidade de ensino, o cronograma, o programa acadêmico, o valor e a forma de pagamento, e que, somente após tais etapas, manifestou a sua intenção de se matricular no curso. Para tanto, efetivou também o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R\$ 100,00 (cem reais), a qual é destinada ao ressarcimento dos custos operacionais de análise documental, não sendo passível, portanto, ressaltado abaixo exposto, a restituição do referido valor, mesmo que não haja a aprovação da inscrição.

Cláusula 5ª - Reserva-se o direito, à CONTRATADA, de efetuar o cancelamento do curso caso não seja atingido o número mínimo de alunos inscritos no programa, hipótese em que o valor da taxa de inscrição deverá ser restituído ao CONTRATANTE.

Cláusula 6ª - Uma vez efetivada a matrícula e mediante o correspondente pagamento, a CONTRATADA disponibilizará ao CONTRATANTE o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, por meio de *login* e senha, as quais são, para todos os fins legais, códigos pessoais e intrasferíveis.

Cláusula 7ª - A matrícula deverá ser renovada, obrigatoriamente, em caráter semestral. A renovação da matrícula dar-se-á com o pagamento das 6ª, 12ª e 18ª parcelas.

§ Primeiro - A matrícula só poderá ser renovada se o aluno estiver em dia com o pagamento das parcelas anteriores, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 9.870/99.

§ Segundo - A não renovação da matrícula implica em rescisão contratual.

Cláusula 8ª - O CONTRATANTE se compromete a manter o seu cadastro junto à CONTRATADA devidamente atualizado, visando a adequada comunicação das questões relacionadas a esse contrato.

Das condições gerais e acadêmicas do curso

Cláusula 9ª - A CONTRATADA prestará ao CONTRATANTE, que tenha sido admitido por processo seletivo, seus serviços educacionais para o Curso em questão, obrigando-se a ministrar o ensino por meio de aulas remotas, utilizando a rede mundial de computadores, no período de 30/04/2024 a 27/02/2026.

§ Primeiro - O Curso em questão foi aprovado pelo Conselho de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, sob Processo nº 23.1.00699.11.4, aprovado em 22/08/2023.

Cláusula 10ª - É de inteira responsabilidade do Executor, o planejamento e a prestação de serviços de ensino referentes ao curso em questão, tais como: calendários e carga horária divulgados, ementas das disciplinas, avaliações de aproveitamento, designação de professores, orientações didático-pedagógicas, além de outras providências concernentes às atividades docentes, administrativas e técnicas exigíveis, obedecendo aos seus exclusivos critérios e com aprovação do Conselho de Cultura e

Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, sem qualquer tipo de ingerência do CONTRATANTE.

Cláusula 11ª - A aprovação do CONTRATANTE nas disciplinas do Curso dar-se-á quando este obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete) em cada disciplina, considerando-se também as provas finais, cumulada com a frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina, devendo ser cumprido, ainda, o requisito indicado na cláusula abaixo.

Cláusula 12ª - O CONTRATANTE realizará um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), considerando as diretrizes emanadas pela Coordenação do Curso. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado perante uma Banca Examinadora, indicada pelo Coordenador do Curso, e o aluno será considerado aprovado caso obtenha nota final igual ou superior a 7,0 (sete), registrada em ata e após a entrega do Trabalho.

§ Primeiro - Para casos excepcionais definidos em legislação específica, poderá ser concedida a prorrogação dos prazos e das etapas intermediárias do TCC, considerando as disposições do Regimento dos Cursos de Especialização e demais normas legais aplicáveis.

Do valor e da forma de pagamento

Cláusula 13ª - Como contraprestação dos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de:

Plano nacional: R\$ 12.420,00 (doze mil quatrocentos e vinte reais), conforme forma de pagamento escolhida no ato de inscrição.

Plano internacional: R\$ 19.652,40 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), conforme forma de pagamento escolhida no ato de inscrição.

§ Primeiro: Pagamentos de quaisquer naturezas serão, obrigatoriamente, feitos com a apresentação dos boletos ou via cartão de crédito.

§ Segundo: A opção de transferência bancária estará disponível apenas para alunos estrangeiros que moram no exterior.

Cláusula 14ª - O CONTRATANTE obriga-se a pagar todas as parcelas do Curso em questão, mantendo-se adimplente com suas obrigações financeiras e acadêmicas.

§ Primeiro - O inadimplemento do CONTRATANTE no que tange ao pagamento das parcelas mensais impedirá a efetivação de sua matrícula para o semestre subsequente, de forma que o seu acesso à plataforma poderá ser bloqueado.

§ Segundo - O inadimplemento do CONTRATANTE por prazo superior a 90 dias poderá ensejar, ainda, a inscrição da dívida junto aos órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.

Cláusula 15ª - O valor correspondente ao material didático de uso individualizado, quando assim previsto no programa do curso, está incluído no valor total do curso.

Cláusula 16ª - O não pagamento das parcelas nas respectivas datas de vencimento implicará acréscimo de 2% (dois por cento), a título de cláusula penal não compensatória e juros mensais de 1% (um por cento) calculados sobre o valor devido.

Cláusula 17ª - No caso de cancelamento da matrícula no curso, até sete (7) dias após o início das aulas, o CONTRATANTE terá direito a restituição integral das parcelas porventura pagas.

Cláusula 18ª - No caso de pagamento total do curso à vista e cancelamento da matrícula a partir do oitavo (8º) dia após o início das aulas, o CONTRATANTE terá direito a restituição de 90% (noventa por cento) das parcelas pagas, referentes aos meses de aula a serem cursados, contabilizados a partir da data da solicitação de cancelamento.

Cláusula 19ª - Não será ressarcido os valores pagos até a data de solicitação do cancelamento da matrícula no curso, exceção feita às condições descritas nas cláusulas 17ª e 18ª.

Da extinção do contrato

Cláusula 20ª - O pedido de extinção contratual é a única forma pela qual ficam suspensas as obrigações acadêmicas e financeiras do CONTRATANTE com a CONTRATADA. Para extinguir o contrato, o CONTRATANTE deverá formalizar o pedido de extinção Contratual exclusivamente para o correio eletrônico: meajuda@mbauspesalq.com, conforme descrito no Regimento dos Cursos de Especialização.

§ Único - Sem o cumprimento do procedimento descrito, considera-se que o CONTRATANTE ainda está ligado à Instituição, mesmo que não esteja assistindo as aulas ou realizando as avaliações, continuando obrigado ao pagamento das parcelas.

Cláusula 21ª - O abandono do Curso não caracteriza extinção do vínculo contratual, que permanece em vigor até o término do período pactuado, mantendo-se todas as obrigações do CONTRATANTE.

Cláusula 22ª - A extinção contratual poderá também ocorrer quando a CONTRATADA estiver

compelida a aplicar pena disciplinar de desligamento por falta grave. Ademais, o CONTRATANTE pode ser advertido por escrito ou ser suspenso das atividades acadêmicas, sendo estas sanções aplicadas pelos critérios próprios da CONTRATADA ou do Executor.

§ Único - Conforme a gravidade da conduta, as penas de suspensão e de desligamento podem ser aplicadas independentemente de sanções anteriores ou da primariedade do infrator.

Das condições gerais do contrato

Cláusula 23ª - Fica proibida a reprodução do conteúdo das aulas, apostilas ou qualquer material didático distribuído no decorrer do Curso e a veiculação do mesmo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da CONTRATADA, com fulcro à Lei 9.610/98.

Cláusula 24ª - O pagamento da primeira parcela implica na aceitação das regras e demais atos normativos que vierem a ser baixados pela CONTRATADA e pelos órgãos competentes da Universidade de São Paulo.

Cláusula 25ª - O CONTRATANTE declara, expressamente, ter acessado o ambiente virtual relativo ao curso, ter tomado conhecimento de todas as condições relativas ao curso em questão, ter lido todas as cláusulas do presente instrumento, antes de assiná-lo ou de manifestar seu aceite e concordância em ambiente virtual, por meio de chave de acesso de uso pessoal, não tendo qualquer dúvida ou objeção.

Cláusula 26ª - É terminantemente vedado o trancamento e transferência da matrícula no curso.

Cláusula 27ª - O aluno que optar por retomar a realização do curso após cancelamento, estará sujeito à realização de nova inscrição e matrícula em conformidade com as normas e condições vigentes contidas no Regimento dos Cursos de Especialização.

Cláusula 28ª - O CONTRATANTE, desde já, autoriza a CONTRATADA, o Executor e o Pecege a efetuar o tratamento de seus dados pessoais, visando a execução do presente contrato e dos procedimentos a ele relacionados.

Cláusula 29ª - É facultado à CONTRATADA proceder a adequação de sua plataforma, a fim de contemplar melhorias técnicas e operacionais, garantindo em qualquer caso a qualidade do serviço.

Cláusula 30ª - O CONTRATANTE autoriza expressamente a CONTRATADA a divulgar e publicar, a título gratuito, em nome do CONTRATANTE, seu TCC.

Cláusula 31ª - Na hipótese de haver interesse de editoras nacionais ou internacionais na publicação, mediante pagamento, de trabalhos produzidos pelo CONTRATANTE, a participação de CONTRATANTE e CONTRATADA nos resultados da venda das obras será negociada entre as partes, na ocasião.

Cláusula 32ª - O CONTRATANTE autoriza o uso de sua imagem e áudios gravados durante o evento de defesa do TCC, e caso utilize a ferramenta de áudio e vídeo durante as aulas ao vivo. Essas imagens/vídeos poderão ser utilizadas para campanhas de divulgação da CONTRATADA.

Cláusula 33ª - O CONTRATANTE, por este ato, declara conhecer e concordar com a política de privacidade do PECEGE, bem como reconhece que se trata de um documento em constante evolução que pode ser alterado se houver necessidade.

Cláusula 34ª - O CONTRATANTE, neste ato, aceita integralmente todas as normas do Regimento dos Cursos de Especialização e do Manual do Aluno.

Cláusula 35ª - As partes indicam que a manifestação de vontade operada por meio desse contrato, mantém todos os requisitos de validade e de eficácia pertinentes ao negócio jurídico em questão, vinculando as partes, independentemente da utilização ou não da certificação fornecida pela ICP-Brasil.

Cláusula 36ª - Para dirimir quaisquer dúvidas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo - capital.